

일련번호	05	감사자	행정4급 & & &		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 방침 없이 매각가능 잔지 무상양여

소 관 부 서 ◆◆◆◆처

조 치 부 서 ◆◆◆◆처

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆◆처는 단지사업 등에서 발생한 잔지를 「단지사업잔지관리기준」에 따라 관리·처분중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「단지사업잔지관리기준」 제11조(무상양여)에 따르면, 해당 잔지가 실제 공공 용지 등으로 이용되며 공부 및 무상양여 근거서류를 잔지주관부서의 장의 승인을 받은 경우 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 양여할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

◆◆◆◆처는 # # 시 @ @ 동과 §§동에 소재한 잔지 84필지를 # # 시에 무 상양여하고, # # 시 @ @ 동 산148-1은 도로 미포함으로 판단하고 ‘잔지로 보유, 추후 매각’하기로 결정¹⁾하였다.

이후 # # 시는 # # 시 @ @ 동 산148-1을 포함한 85필지를 무상양여 요청²⁾

1) ○○○○처-4286 (2021.10.13.)

2) ☆☆☆☆과-33547 (2021.11.10.)

하였고, ◆◆◆◆처는 85필지를 무상양여 승인³⁾하였다.

본 무상양여 과정에서 ◆◆◆◆처는 # # 시 @ @ 동 산148-1이 실제 공공용지로 이용되는 지에 관한 검토를 진행하지 않았다. 또 # # 시 @ @ 동 산148-1을 무상양여하기 위한 잔지주관부서의 장(◆◆◆◆처장)의 승인을 받지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과

◆◆◆◆처는 # # 시 @ @ 동 산148-1이 같이 이관된 산148-3과 연결된 경사토지이며 경사가 상당하고 사면 유실 및 수목 전도 시 안전사고 발생의 우려가 있어 85필지를 # # 시에 무상양여하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 # # 시 @ @ 동 산148-1은 도로법면 비율이 매우 적으며, 도로와 평행하게 연결한 필지들의 매매내역이 확인되어 ◆◆◆◆처의 의견은 수용할 수 없다.

조치할 사항 ◆◆◆◆처장은 향후 잔지 처분 시 「단지사업잔지관리기준」을 철저히 준수하시기 바랍니다. (통보)

3) ○○○○처-5048 (2021.11.25.)